

1507291-55.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066697/2022 - 38º D.P. VILA AMALIA, 23510210 - 38º D.P.

VILA AMALIA, 2066697 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE SANTOS DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507291-55.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507291-55.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066697/2022 - 38º D.P. VILA AMALIA, 23510210 - 38º D.P.

VILA AMALIA, 2066697 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

ALEXANDRE SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de março de 2022, por volta das 08h45min, na Rua Edgar Sáles,

nº 103, Jardim Peri, nesta cidade e Comarca, trazia consigo 63,7 gramas de cocaína, acondicionada em 96 invólucros plásticos - 96 porções -, e 125,1 gramas de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em 28 invólucros plásticos - 28 porções - (auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudo de constatação às fls. 12/15), sendo certo que referidas substâncias são causadoras de dependência física e psíquica e o indiciado tinha a posse e guarda das drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 77/78).

O réu foi preso em flagrante (fls. 01), sendo sua prisão convertida em preventiva (fls. 59/64).

A denúncia foi recebida às fls. 82/84.

O réu foi citado (fl. 94) e apresentou resposta à acusação em audiência, ocasião na qual ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu por tráfico privilegiado, mas com imposição de regime inicial semiaberto. A Defesa, por sua vez, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento de atenuantes e do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, fixando-se regime inicial aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva foi devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante de fl. 01, do auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, do laudo de constatação de fls. 13/15, do exame químico-toxicológico de fls. 91/93 e da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria do acusado.

O réu confessou a prática do delito, dizendo que estava passando por dificuldades financeiras e estar arrependido (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Os policiais civis Leandro Nunes do Nascimento e Phylipe Marion Maфра afirmaram, em suma, que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Em breve campana, viram um rapaz se aproximando do réu e trocando algo. Abordado o réu, encontrando, em sua bolsa a tiracolo, diversas porções de cocaína e maconha, além de dinheiro trocado e anotações referente a traficância. Não conseguiram abordar o outro indivíduo. Não conheciam o acusado (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas, eis que não trazida, aos autos, qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade e a diversidade da droga, aliados à apreensão de dinheiro, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar a alegação de que a conduta do réu se amolda naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo" 96 (noventa e seis) porções de cocaína (massa líquida: 63,7 gramas) e 28 (vinte e oito) de maconha (massa líquida: 125,1 gramas).

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas:

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que a apreensão de quantidade e diversidade consideráveis. Assim, fixo pena-base em 1/6 do mínimo legal: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Por outro lado, fazem-se presente as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea "d" do Código Penal (fls. 18). Assim, reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de aumento de pena. Ainda, o réu se beneficia do disposto na Lei n.º 11.343, que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta ao acusado, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo instituição que será especificada por ocasião da execução.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu ALEXANDRE SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviço à comunidade e pena de prestação pecuniária, conforme acima estabelecido.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, diante da pena aplicada. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA